



Quillota, 01 de Septiembre de 2025.

La Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A.NUM:7379



Documento firmado digitalmente

El presente documento incorpora una firma electrónica avanzada según lo indica la Ley N° 19.799. Su validez puede ser consultada a través del código QR adjunto.

VISTOS:

1. Ordinario N°306/2025 de 07.08.2025 de Director de Secretaría Comunal de Planificación a Alcalde, con su V°B°, en que solicita autorizar solicitud de contratación bajo el mecanismo de Trato Directo para la ejecución de la Consultoría denominada **“Contratación Servicio de Ajuste Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota”**.

Lo anterior, en cuanto se requieren los servicios especializados para el ajuste del Anteproyecto del Plan, estudio de Movilidad e Informe Ambiental del estudio, los cuales ya fueron desarrollados mediante consultoría contratada por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso en el año 2014. Junto a lo anterior, se debe remitir a la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, el informe de respuestas de la consulta pública del Informe Ambiental mediante informe consolidado y su respectiva Resolución de Terminó.

Se propone el mecanismo de contratación indicado en cuanto:

- 1) Que, por la materia específica de los servicios solicitados, se requiere un Consultor con características muy concretas y especializadas, dedicada a la realización de estudios asociados a la planificación y normativa urbana y desarrollo de instrumentos de planificación territorial, como una amplia experiencia en el levantamiento de información de modelamiento normativo, desarrollo urbano, análisis y desarrollo de sistemas de información geográfica, entre otros;
- 2) Mediante la Resolución Exenta N°858 del 12 de mayo 2014, la SEREMI Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, contrató a la consultora FaseUno la ejecución del estudio para la Actualización del Plan Regulador de Quillota, el cual, debido a diversos factores ajenos al consultor, ha tomado más tiempo de lo esperado en su desarrollo;
- 3) En este contexto, se requieren ajustar algunos de los estudios ya ejecutados a la fecha y dar termino al procedimiento ambiental del estudio de actualización del PRC de la comuna de Quillota ante la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso y por ende, del proceso de actualización de dicho instrumento de planificación territorial;
- 4) Dado que el proceso de ajuste del Anteproyecto del PRC de Quillota requiere la actualización y ajuste de estudios muy específicos, tales como el Informe Ambiental y el Estudio de Capacidad Vial, la Municipalidad de Quillota no posee el personal ni de los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo dichas tareas de forma óptima para el desarrollo del estudio de actualización del Plan Regulador Comunal;
- 5) Que, en este contexto, se ha estimado imprescindible analizar la posibilidad de concretar el presente servicio a través de un procedimiento especial de contratación denominado Trato Directo o contratación Excepcional Directa, para de esta forma contratar una consultoría altamente especializada y dar continuidad al estudio de actualización de este instrumento clave y estratégico para el desarrollo de la comuna, iniciado el año 2014;
- 6) Como se requiere de un servicio altamente especializado para el ajuste y actualización de estudios específicos de un instrumento de planificación territorial y, que estos fueron ejecutados en el marco de un contrato entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso con anterioridad de acuerdo a lo indicado en el numeral 4, se solicita al proveedor identificado como FaseUno Consultores, RUT 76.765.470-7, empresa especializada en la formulación, actualización, y análisis crítico de instrumentos de planificación territorial, diagnósticos urbanos, incentivos normativos, y apoyo en procesos aprobatorios, cotizar el servicio de ajuste del Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota.

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico -6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.



- 7) Que el proveedor identificado como FaseUno Consultores, informa que el monto por los servicios comprometidos, es decir, por el ajuste del Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota, alcanza la suma total de \$ 16.689.600 exento de IVA;
- 8) Que dado lo anterior, se recomienda dar inicio a un procedimiento de Trato Directo o contratación Excepcional Directa en virtud del artículo 8 bis, letra f), numeral 3º de la Ley N°19.886 en relación con el artículo 71, numeral 7 letra c) del Decreto 661 del Ministerio de Hacienda de 2024 que aprueba su Reglamento y que dispone: “Cuando se requiera contratar un servicio cuyo Consultor necesite un alto grado de especialización en la materia objeto del contrato y siempre que se refieran a aspectos fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la Entidad y que no puedan ser realizados por personal de la propia Entidad, como las consultorías, asesorías o servicios altamente especializadas, que versan sobre temas claves y estratégicos o que se encuentren destinados a la ejecución de proyectos específicos o singulares de docencia, investigación o extensión”.
- En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone la contratación del servicio al proveedor FaseUno Consultores, RUT 76.765.470-7, habilitado en Registro de Consultores www.mercadopublico.cl Empresa especializada en la formulación, actualización, y análisis crítico de instrumentos de planificación territorial, diagnósticos urbanos, incentivos normativos, y apoyo en procesos aprobatorios para el servicio de Ajuste Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota, por el monto total de \$ 16.689.600, exento de IVA, razón por la cual solicito su pronunciamiento para proceder con las gestiones administrativas correspondiente;
2. Actualización Plan Regulador Comunal de Quillota solicita contratación bajo el mecanismo de Trato Directo para la ejecución de la consultoría denominada **“Contratación Servicio de Ajuste Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota”**;
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°001386 de 19.06.2025, emitido por el Jefe de Contabilidad y Presupuesto en que informa que existe Disponibilidad Presupuestaria por un monto de \$16.689.600.- (Dieciséis millones seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos pesos). Exento de IVA para la contratación de una Consultora que llevará a cabo la actualización de estudios realizados en el marco de la revisión del Plan Regulador Comunal de Quillota;
4. Expediente Técnico del Trato Directo denominado **“Contratación Servicio de Ajuste Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota”**, el cual está constituido por los siguientes antecedentes:
- Bases Administrativas.
 - Informe de Justificación para Trato Directo.
 - Presupuesto detallado.
 - Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°1386 de fecha 19.05.2025 emitido por Jefe de Contabilidad y Presupuesto de la Municipalidad de Quillota
 - Formulario N°1 Identificación completa del Consultor.
 - Formulario N°2 Declaración Jurada Simple, Programa de Integridad y Ética Empresarial.
 - Certificado de Habilidad de Inscripción en Chile Consultores.
5. Las facultades que me confiere el DFL1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: **AUTORÍZASE** Expediente Técnico para la contratación mediante Trato Directo para la ejecución de la consultoría denominada **“Contratación Servicio de Ajuste Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota”**.

SEGUNDO: **APRUÉBASE** las siguientes Bases Administrativas para Trato directo, Informe de Justificación de Trato Directo y Formularios.

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico - 6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.



BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATACION SERVICIO DE AJUSTE ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILLOTA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Las presentes bases norman el proceso de contratación mediante la modalidad de Trato o Contratación Directa a través del Sistema Chile Compra, para la prestación del **Servicio de Ajuste Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota** para dar término al procedimiento Ambiental del estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal de Quillota ante la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso y continuar con el respectivo estudio.

La presente contratación se efectúa en virtud del artículo 8bis, letra f), numeral 3º de la Ley 19.886 en relación con el artículo 71, numeral 7 letra c) del Decreto 661 del Ministerio de Hacienda de 2024 que aprueba su Reglamento y que dispone: “c) *Cuando se requiera contratar un servicio cuyo Consultor necesite un alto grado de especialización en la materia objeto del contrato y siempre que se refieran a aspectos fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la Entidad y que no puedan ser realizados por personal de la propia Entidad, como las **consultorías, asesorías o servicios altamente especializadas**, que versan sobre temas claves y estratégicos o que se encuentren destinados a la ejecución de proyectos específicos o singulares de docencia, investigación o extensión*”.

2. OBJETO Y DESCRIPCION DEL CONTRATO

Las presentes Bases tienen por objeto regular el Trato Directo para la contratación de los servicios de consultoría especializados en el ajuste del Anteproyecto del Plan, estudio de Movilidad e Informe Ambiental, ya desarrollados mediante consultoría contratada por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso en el año 2014 y, remitir a la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, el informe de respuestas de la consulta pública del Informe Ambiental mediante informe consolidado y su respectiva Resolución de Termino, debiendo el Consultor deberá disponer del personal idóneo, capacitado y responsable en el desarrollo y cumplimiento de sus funciones y tareas, acorde a las necesidades específicas que se requieren.

Asimismo, el Consultor deberá considerar todo aquello inherente a las características de la materia del encargo, con el objeto de permitir la correcta y eficiente ejecución de las prestaciones requeridas.

Con el objeto de desarrollar la actualización de algunos de los productos ya ejecutados a la fecha y remitir a la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso el informe de respuestas de la consulta pública del Informe Ambiental y su respectiva Resolución de Termino.

Por la materia específica de los servicios solicitados, se requiere un Consultor con características muy concretas y especializadas, dedicada a la realización de estudios asociados a la planificación y normativa urbana y desarrollo de instrumentos de planificación territorial, como una amplia experiencia en el levantamiento de información de modelamiento normativo, desarrollo urbano, análisis y desarrollo de sistemas de información geográfica, entre otros.

En caso de existir cualquier discrepancia entre estos Términos Técnicos de Referencia, Orden de Compra y demás documentos, será facultad de la Unidad Técnica del Servicio resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie a la contratación, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República.

2.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO.

La Ilustre Municipalidad de Quillota, en conjunto a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, se encuentran en el proceso de actualizar el Plan Regulador Comunal de la comuna de Quillota, Instrumento de Planificación Territorial (IPT) que data del año 1966, proceso iniciado el año 2014 mediante la resolución exenta N°858 del 12 de mayo 2014 (SEREMI Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso), estudio el cual, debido a diversos factores, ha tomado más tiempo de lo esperado en su desarrollo. En este contexto,

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico -6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.

se requieren ajustar algunos de los estudios ya ejecutados a la fecha y dar término al procedimiento ambiental del estudio de actualización del PRC ante la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso.

Junto a lo anterior, en el año 2020 se realizó la consulta pública del Informe Ambiental y del Anteproyecto del Plan (de acuerdo con lo establecido el artículo 24 del Decreto 32/2015 del Ministerio de Medio Ambiente).

A partir de las observaciones generadas al proceso de consulta pública del Informe Ambiental de la actualización del Plan Regulador Comunal de Quillota y el tiempo transcurrido a la fecha desde el inicio del estudio, **se deben ajustar tanto el Informe Ambiental desarrollado, la Ordenanza del Plan, la Memoria del Plan, la Cartografía del Plan y el Informe de Capacidad Vial** entre otros productos correspondientes a la etapa de ejecución actual de la consultoría contratada por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, para lo cual se deberán considerar los siguientes productos:

2.1.1. ETAPA 1 Expediente del Plan corregido:

a) Informe Consulta Pública.

- Se debe desarrollar un consolidado de las respuestas a las observaciones ingresadas a la Municipalidad a raíz de la Consulta Pública del Informe Ambiental (de acuerdo a lo establecido en el Art. 24. Decreto 32/2015) llevada a cabo en el año 2020.
- Contempla la redacción de oficio tipo para respuestas a la comunidad.

b) Informe de Constancia de Modificación Anteproyecto (Art. 25 Decreto 32/2015).

- Confección de informe que de muestra de las modificaciones realizadas al Anteproyecto del Plan producto de las observaciones consideradas pertinentes de ser acogidas y su coherencia normativa con el instrumento, tomando en consideración la materialización de obras en terrenos proyectados con zonificaciones no compatibles con la situación actual.

c) Corrección de contenidos y ajustes producto de la Consulta Pública del Informe Ambiental.

- Se deben ajustar tanto la Memoria, Ordenanza, Informe Ambiental, Estudio de Capacidad Vial y Planos del Anteproyecto del Plan en función de las observaciones consideradas pertinentes de ser acogidas, velando por mantener la coherencia normativa con las disposiciones legales vigentes y la realidad actual del territorio, es decir, considerar que la zonificación proyectada sea compatible con la realidad actual del terreno (áreas verdes o parques proyectados en terrenos que ya han sido edificados).

d) Confección, e impresión de expediente para ingreso a MMA.

- El consultor deberá confeccionar el expediente completo del informe ambiental y anteproyecto ajustado producto de las observaciones acogidas en el procedimiento de consulta pública, el cual deberá ser entregado al Municipio para su revisión y posterior ingreso a la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso.

2.1.2. ETAPA 2 Resolución de Termino Procedimiento Ambiental:

a) Informe de Respuestas a MMA (Art. 25 Decreto 32/2015 de proceder) y Redacción de Resolución de Término.

- El consultor deberá acompañar a la Municipalidad de Quillota en el proceso de revisión por parte de la Seremi del Medio Ambiente y, en caso de ser necesario, generar informe de respuestas a las observaciones emitidas.
- Finalmente, el consultor deberá generar la Resolución de Termino ambiental del procedimiento ambiental.

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico - 6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.



3. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo para la elaboración del "SERVICIO DE AJUSTE ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILLOTA", será de **90 días corridos**, que regirán a partir de la fecha de firma del acta de inicio del servicio. Este plazo no incluye el tiempo de revisión de la Unidad Técnica y de los servicios correspondientes, según lo requiera el estudio. En caso de existir observaciones por parte de dicha Unidad, se deberán subsanar en un plazo de 10 días corridos.

4. FINANCIAMIENTO.

El presupuesto disponible corresponde a \$16 689 600 impuesto incluido, con cargo al presupuesto municipal vigente, según certificado de disponibilidad presupuestaria de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Quillota.

5. REQUISITOS PARA LA CONTRATACION

El procedimiento de contratación a través de Trato Directo se hará en virtud de una cotización de parte del Consultor de acuerdo con lo requerido en la presente base administrativa y términos técnicos de referencia.

- a) **Cotización:** se deberá adjuntar cotización por el monto total del servicio a entregar el cual deberá detallar los servicios solicitados
- b) **Identificación completa del Consultor** (Formulario N°1). De ser persona natural debe adjuntar copia de la cedula de identidad por ambos lados. En caso de tratarse de persona jurídica, deberá identificar a su representante legal e indicar si sus antecedentes constan en el Registro de Chile Consultores, caso contrario, deberá presentarlos a la Municipalidad de Quillota.
- c) **Declaración Jurada Simple, Programa de Integridad y Ética Empresarial** (Formulario N°2).
- d) **Certificado de Habilidad de Inscripción en Chile Consultores.**

6. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De conformidad al artículo 11 parte final del inciso segundo de la Ley N°19.886, y a su Reglamento, aprobado mediante Decreto N°661 del 2024 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, no se exigirá caución de fiel cumplimiento en atención a que el monto de la contratación es inferior a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.

7. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

La prestación del servicio materia de las presentes Bases, se contratará mediante la emisión de Orden de Compra, a través del sistema de suma alzada, es decir sin reajuste ni intereses de ninguna especie y su pago se hará en la forma indicada en el numeral 13 de las presentes bases.

El monto de la suma alzada proveniente de la cotización a precio fijo corresponde determinarla al Consultor en base al estudio de los antecedentes técnicos de las presentes bases, siendo dicho valor total inamovible, sin que proceda en consecuencia, pagar mayores costos.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del servicio materia del encargo, cuya ejecución se encomienda, asumiendo el Consultor todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecución, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye el valor de los impuestos del servicio y pago de las remuneraciones e imposiciones de sus trabajadores, de su transporte o locomoción, de la copia e impresión de documentos y, en general, sin que la enumeración sea taxativa, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

El servicio se entenderá oficialmente adjudicado una vez que la Municipalidad de Quillota así lo dictamine a través de la emisión de un Decreto Alcaldicio, debidamente notificado a través del Sistema Chile Compra, en el cual, entre otras cosas, se deberá consignar el nombre del Consultor (persona natural y/o jurídica), el objeto del contrato, el monto ofertado (impuesto incluido) y el plazo de ejecución.

Por tratarse de un servicio de simple y objetiva especificación, la presente adquisición se formalizará mediante la emisión de una **Orden de Compra** por parte de la Municipalidad de Quillota y la aceptación de ésta por parte del Consultor adjudicado, lo que implicará la aceptación conforme de las presentes bases, incluido las estipulaciones sobre el programa de integridad y ética empresarial contenida en estas.

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico -6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.

El Consultor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar dicha Orden de Compra y, en caso de que no haya sido **aceptada**, la Municipalidad de Quillota podrá solicitar su **rechazo**, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

8. PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL

El Consultor deberá acreditar a la Municipalidad de Quillota, la existencia y conocimiento de sus trabajadores de todo programa de integridad y ética empresarial, entendiéndose para ello cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir, identificar y sancionar la infracción de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos, así como de planes de difusión y capacitación de sus trabajadores basados en los principios y valores de probidad y transparencia.

A falta de un Programa de Integridad y Ética Empresarial, el Consultor declara que acepta como Modelo de Prevención de Delitos y Actuaciones Ilegítimas, las siguientes declaraciones, prohibiciones y obligaciones, por el solo hecho de la aceptación de la respectiva orden de compra:

- 1) El Consultor comprende que se encuentra absolutamente prohibido dar, ofrecer, prometer o consentir en dar a un empleado o funcionario público nacional o extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza en provecho de éste o de un tercero, en razón de su cargo o para que ejecute un acto propio de su cargo, lo omita, infrinja sus deberes, ejerza influencia o cometa algún delito funcionario o que realice una acción que incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos.
- 2) El Consultor declara comprender y aceptar que le está absolutamente prohibido, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tener en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida o que provengan de la comisión de cualquier clase de delitos, especialmente si se trata de delitos previstos en la Ley N°19.913 de prevención del delito de lavado de activos y otros que conculquen la probidad; transpórtalas, comprarlas, venderlas, transformarlas o comercializarlas en cualquier forma. Especialmente, le está absolutamente prohibido proveer dichos bienes, bajo cualquier forma, a la Municipalidad de Quillota.
- 3) El Consultor declara que en el proceso que dio origen a este contrato o durante su desarrollo, no dio, ofreció ni consintió en dar un beneficio económico o de otra naturaleza, con el objetivo de ser favorecido en la contratación por sobre otro Consultor. Asimismo, manifiesta que en el proceso que dio origen a esta contratación no han existido relaciones con autoridades, directores o funcionarios de la Municipalidad de Quillota, que ocasionen conflictos de interés que pudieran derivar en negociación incompatible según lo tipifica el artículo 240 del Código Penal.
- 4) El Consultor declara comprender y aceptar que le está absolutamente prohibido introducir o mandar a introducir al mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes químicos, biológicos o físicos de cualquier naturaleza que causen daño a dichos cuerpos de agua o a los componentes hidrobiológicos que allí se encuentran; y declara además, que no ha incurrido anteriormente en ninguna de las conductas u operaciones que sean constitutivas de cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1° de la Ley N°20.393.
- 5) El Consultor reconoce expresamente que la aceptación de la contratación materia de las presentes bases, no compromete, directa o indirectamente, expresa o tácitamente, el beneficio personal de cualquier funcionario o agente público; no pretende condicionar o siquiera influenciar la acción u omisión de la Autoridad o a cualquier otra persona; no persigue condicionar o influenciar a aquella u otra persona para que actúe, o deje de actuar, en incumplimiento de un deber funcionario; no altera el deber de actuación con la debida imparcialidad o confianza; no podrá ser utilizado para recompensar, o prometer recompensar, a la persona que actúa incorrectamente; ni podrá, de manera alguna, comprometer la observancia del principio de buena fe o de probidad administrativa.
- 6) El Consultor declara conocer el canal de denuncias de la Municipalidad de Quillota disponible a través del correo electrónico codigo.etica@quillota.cl, obligándose a denunciar cualquier acto que pueda resultar en alguno de los delitos cubiertos por la Ley 20.393, u otros, de los que tome conocimiento, independientemente de quien fuese el agente.

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico -6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.

El incumplimiento de estas declaraciones, prohibiciones y obligaciones dará derecho a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato celebrado entre las partes, sin derecho a indemnización alguna para el Consultor, salvo el pago de las prestaciones ya devengadas.

9. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA MATERIA DE ENCARGO

La materia de encargo deberá ejecutarse de acuerdo con los siguientes antecedentes y normas, según corresponda:

- a) Las presentes Bases Administrativas.
- b) Términos Técnicos de Referencia.
- c) Cotización del Consultor.
- d) El Decreto Alcaldicio que ordenó la contratación directa.
- e) La Orden de Compra aceptada.
- f) Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
- g) Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el D.S. 661/2024 del Ministerio de Hacienda.
- h) Ley General de Urbanismo y Construcciones junto a su Ordenanza.
- i) Decreto 32/2015 del Ministerio del Medio Ambiente.

En general, todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas vigentes que rigen la prestación del servicio materia de encargo, todos los cuales se entenderán plenamente conocidos por parte del Consultor.

10. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

La persona natural y/o jurídica que asuma la obligación de desarrollar y prestar el servicio bajo los términos fijados en las presentes bases y demás documentos, los que se entienden plenamente conocidos, **no podrá** bajo ningún título, **ceder ni transferir** en forma alguna, total o parcialmente el presente contrato.

El incumplimiento o infracción respecto de la cesión del contrato o entrega del servicio a un tercero, dará a lugar y facultará a la Municipalidad de Quillota de aplicar la **Resolución del Contrato**, de acuerdo con lo estipulado en el **numeral 17.2** de estas bases.

El ejercicio de la atribución antes señalada no dará derecho a indemnización o pago de ningún tipo a favor del Consultor, sin perjuicio de las acciones legales que pudieren corresponderle a la Municipalidad de Quillota por este hecho.

11. SUBCONTRATOS Y RESPONSABILIDAD

En la elaboración de este encargo, el Consultor podrá subcontratar parte de la elaboración del **"Servicio de Ajuste Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota"**. En todo caso el consultor, de acuerdo con el art. 76 del Reglamento de la Ley N°19.886, mantendrá su responsabilidad en el cumplimiento del contrato, estando afecto, además, a la prohibición de subcontratar cuando la persona del subcontratista, o sus socios o administradores, están afectos a alguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en el artículo 92 del referido reglamento.

12. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor y su personal que se encuentren asignados de una u otra forma a este contrato, deberán guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes entregados por la Municipalidad de Quillota, de carácter institucional durante la vigencia del contrato o después de su finalización. La responsabilidad del Consultor será solidaria respecto de las acciones de sus personeros, trabajadores, empleados, consultores o subcontratados.

El Consultor deberá resguardar la confidencialidad de la información, reservándose la Municipalidad de Quillota el derecho de ejercer las acciones judiciales que correspondan de acuerdo con las normas legales vigentes.

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico -6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.

13. DEL SISTEMA DE PAGO

13.1. ANTICIPOS

No se contemplan anticipos.

13.2. DEL PRECIO DE LA CONSULTORÍA Y FORMA DE PAGO

El precio del contrato comprende el total desarrollo del “**Servicio de Ajuste Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota**”, encomendado en el presente instrumento, asumiendo el Consultor todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su realización, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, además, todos los costos operacionales y gastos generales asociados a la gestión del servicio. En general, el precio del contrato comprende todo gasto que irroque o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

13.3. ESTADOS DE PAGO

Se contempla dos Estado de Pago contra entrega de los productos junto a un informe correspondientes del desarrollo del “**Servicio de Ajuste Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota**”, de \$16 689 600.- (impuesto incluido)

Previo a este ingreso, el informe deberá ser visado por la Unidad Técnica del Servicio, correspondiente a la Asesoría Urbana, adscrita a la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Quillota. Para dar curso al estado de pago, se deberá presentar los siguientes antecedentes:

- a) El Consultor ingresará en la Secretaría Comunal de Planificación, una carta solicitando dar curso al estado de pago y haciendo entrega de los antecedentes requeridos en el encargo.
- b) Factura o Boleta de Honorarios a nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT 69.060.100-1, domiciliada en Maipú N°330, 2° piso, Quillota.
- c) Copia de la Orden de Compra.
- d) Acta de inicio del Servicio.
- e) Copia del Acta o certificación conforme por los trabajos realizados, suscrita por la Unidad Técnica.
- f) Dos expedientes originales en soporte digital de los servicios efectuados correspondientes.

La Unidad Técnica del Servicio cursará el estado de pago a través de un oficio conductor del Secretario Comunal de Planificación, verificando el cumplimiento de las obligaciones del Consultor e informando el detalle del monto a facturar y la aplicación de multas si correspondiese, solicitando la cancelación del Estado de Pago respectivo. Una vez presentada correctamente la factura correspondiente, el plazo para su **pago será de treinta (30) días corridos como máximo** (Art. 2 Ley 21.131).

En el caso de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes para el estado de pago, el Consultor no podrá reclamar el pago de la factura y sólo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber subsanado dicha situación, el Consultor podrá solicitar que se retome el curso de pago en cuestión.

En caso de que el prestador del servicio opte por pago mediante transferencia electrónica, deberá informar por escrito al Inspector Técnico del Servicio, los siguientes datos:

- Titular de la cuenta
- Rut del Titular de la cuenta
- Institución a la que pertenece la cuenta
- Número de cuenta
- E-mail de respaldo

El Inspector Técnico del Servicio remitirá estos antecedentes a la Unidad de Administración y Finanzas de la Municipalidad.

13.4. FACTORING

La Unidad Técnica y el Mandante cumplirán con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por el Consultor, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Será de exclusiva responsabilidad de la Unidad de Inspección Técnica verificar que la factura emitida y entregada por el Consultor cumple con los requisitos señalados en el Artículo 4° y 5° de la Ley 19.983, sobre mérito ejecutivo de la copia de la factura, como, asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el artículo 3° de la Ley ya

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico -6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.

referida. El incumplimiento total, parcial o tardío de esta obligación, hará responsable única y exclusivamente a la Municipalidad del pago de la factura, exonerando de su pago al Mandante. Esta cláusula formará parte del contrato.

Para los efectos mencionados en los párrafos precedentes, el Consultor deberá cumplir para con la Municipalidad el siguiente procedimiento:

- a) No suscribir contratos de factoring, por montos superiores a Estados de Pago previamente aprobados por la Unidad Técnica,
- b) Comunicar por escrito a la Unidad Técnica y al Mandante su intención de celebrar contratos de factoring.
- c) Las empresas de factoring exhibirán, conjuntamente con la correspondiente factura cedida, la comunicación señalada en la letra b) y la visación de la Unidad de Inspección Técnica, mencionada en la letra a).
- d) Se debe tener en consideración que el único documento válido para la factorización es la carta de cesión de derechos otorgado por el Servicio de Impuestos Internos, la que debe ser entregada al Municipio.

14. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO

Para todos los efectos provistos en estas bases, la supervisión técnica y administrativa del servicio, será ejercida por la Asesoría Urbana a través del Asesor Urbano, designado para tales efectos mediante Decreto Alcaldicio, correspondiéndole, entre otras funciones:

- a) Ser el interlocutor válido entre la Municipalidad de Quillota y el Consultor, actuando como contraparte técnica del servicio.
- b) Fiscalizar la correcta y oportuna prestación del servicio.
- c) Visar y gestionar en forma oportuna el pago.
- d) Sugerir al señor Alcalde por medio de un informe fundado, la aplicación de multas o sanciones singularizadas en las presentes bases, si corresponde.
- e) Deducir del pago las multas o sanciones aplicadas.
- f) Sugerir al señor Alcalde por medio de un informe fundado, la modificación, resciliación o resolución del contrato.
- g) Exigir al Consultor dar solución alternativa oportuna en la eventualidad que se produzca una situación imprevista o fortuita durante la prestación del servicio.
- h) Certificar la conformidad de la provisión del servicio.

14.1. INSPECTOR TÉCNICO DEL SERVICIO

La función de inspección Técnica del Servicio será ejercida por:

- **Francisco Javier Ramírez Soto**, Asesor Urbano de la Municipalidad de Quillota, o quien lo subrogue o reemplace.

Correo Electrónico: francisco.ramirez@gmail.com

Fono: 33-2295410

El Inspector Técnico oficiará además como contraparte técnica de la Municipalidad.

Por su parte, el Consultor deberá disponer de un profesional que esté en conocimiento de los avances de los estudios y con los antecedentes disponibles para atender las dudas o consultas de la Contraparte Municipal, así también participar en reuniones con el equipo municipal u otros organismos relacionados con la materia del presente servicio.

15. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El Consultor deberá:

- 1) Como obligación esencial, dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Cotización y demás documentos de la contratación.
- 2) Someterse a la fiscalización e instrucciones que disponga la Inspección Técnica del Servicio, a fin de comprobar el correcto desarrollo de los productos, y su eficiente ejecución
- 3) Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas por la Inspección Técnica del Servicio.
- 4) Designar a un responsable de la supervisión del servicio materia de encargo, quien actuará como nexo entre el Consultor y la Inspección Técnica Municipal, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete en la dirección de la misma.
- 5) Mantener permanentemente en conocimiento de los avances del encargo y con los antecedentes disponibles para atender las dudas o consultas de la contraparte

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico -6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.

municipal, así también participar en reuniones con el equipo municipal u otros organismos relacionados con la materia del servicio.

- 6) Quedar especialmente sujeto a las disposiciones legales o normativas que regulan las relaciones con los trabajadores, incluidas las previsionales.
- 7) La Municipalidad no será responsable ni asumirá costos originados por accidentes de trabajo que afecten al personal del Consultor o sus subcontratos, por lo tanto, el Consultor libera a la Municipalidad de Quillota de cualquier acción legal en su contra que tenga origen en la prestación de los servicios materia de los encargos encomendados.
- 8) Finalmente, sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que este instrumento y la Orden de Compra impongan al Consultor, éste responderá directa y exclusivamente por todos los inconvenientes o defectos que se detecten por parte de la contraparte municipal.

16. MULTAS.

La Municipalidad de Quillota tendrá el derecho de aplicar vía administrativa, multas al Proveedor del servicio de acuerdo con el incumplimiento establecido en las presentes bases, términos técnicos de referencia, cotización y demás documentos de la contratación, en los siguientes casos:

- **Por incumplimiento:** se le aplicará una multa equivalente **al 0,5% del valor neto total contratado por día corrido**, por las siguientes causales:
 - a) Por incumplimiento de las bases o términos técnicos de referencia.
 - b) Por incumplimiento de las instrucciones de la Inspección Técnica.
 - c) Por incumplimiento del plazo concedido para la entrega de los informes en las respectivas etapas.

Se aplicará la multa en el último estado de pago.

16.1. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTA Y RECURSO DE REPOSICIÓN

Para efectos del cálculo de días sujetos a multas, se considerará como atraso la diferencia existente entre el plazo efectivo de revisión y el indicado en los presentes TTR. El plazo comienza a regir desde la fecha de firma del acta de inicio del Servicio y en él no están considerados los días que demoren la Unidad Técnica en revisar los antecedentes, siempre que el consultor los haya presentado oportunamente. Todo plazo adicional que se requiera para dar cumplimiento al servicio contratado será considerado como atraso.

Además, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de aplicar la Resolución de Contrato, de acuerdo con lo estipulado en el **punto 17.2** de las presentes bases.

Se seguirá el siguiente procedimiento en caso de aplicación de multas:

- La Unidad Técnica del Servicio, calificará si corresponde aplicar una multa al consultor por el incumplimiento en que haya incurrido, de conformidad a la tipología de multas establecidas en el Punto N°16 de las presentes bases.

En caso de que la Unidad Técnica estime que existan incumplimientos a la relación contractual, deberá notificar al Consultor su existencia y forma en que se han acreditado, por carta certificada o correo electrónico, para que dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos, éste pueda presentar sus descargos o alegaciones que estime procedentes, vía correo electrónico a la UTE o por escrito, en la Oficina de Partes del Municipio, ubicada en Maipú N°350 Oficina 7, Paseo del Valle, Quillota, de lunes a viernes entre las 08.30 a las 14.00 horas.
- Vencido el plazo señalado en el punto precedente, hayan o no sido evacuados los descargos por el consultor, la Unidad Técnica informará sus conclusiones al señor Alcalde, quien se pronunciará sobre la aplicación o no de la multa mediante Decreto Alcaldicio fundado, el cual será notificado al consultor por carta certificada, enviada a su domicilio consignado o mediante correo electrónico, y debidamente publicada en el sistema de información correspondiente.
- En el caso de haber sido aplicada una multa al consultor, éste dispondrá de cinco días hábiles administrativos, contados desde la notificación del respectivo Decreto Alcaldicio, para interponer mediante la Oficina de Partes del Municipio, ubicada en Maipú N°350 Oficina 7, Paseo del Valle, Quillota, de lunes a viernes entre las 08.30 a las 14.00 horas, los recursos conforme lo dispuesto en el capítulo IV de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.
- Ejecutoriada la resolución que dispuso la aplicación de la multa, esta deberá descontarse de la facturación más próxima pendiente de pago al consultor.

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico -6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.

16.2. DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS

La Unidad de Inspección Técnica podrá restar de cualquier estado de pago (si hubiere) los valores que correspondan por concepto de multas cursadas de acuerdo con las presentes bases.

Si el monto fuese superior al valor de estado de pago final, se procederá mediante cobranza judicial por parte de la Municipalidad. Si el estado de pago al cual se efectuará el descuento no corresponde al final y el monto de las multas es superior a este estado de pago el consultor podrá solicitar formalmente a la Unidad de Inspección Técnica que el monto de la multa se parcialice en no más de dos estados de pago consecutivos, la cual evaluará los antecedentes y se pronunciará en un plazo no superior a 5 días hábiles. Cuando deban aplicarse multas, la Unidad de Inspección Técnica informará la causa y cuantía de éstas. El consultor deberá emitir su boleta o factura por el avance total y se descontará del pago el valor de la multa correspondiente. En ningún caso podrá restarse la multa del valor a facturar.

16.2.1. Sanción Administrativa

En caso de término anticipado del contrato por causas imputables al consultor, además de las sanciones contempladas en estas bases, la Municipalidad deberá informar tal situación a la o las Instituciones que administren el o los registros a los cuales pertenezca el consultor y solicitar la eliminación de este.

17. TERMINO ANTICIPADO DE LA RELACION CONTRACTUAL

El término anticipado de la relación contractual, por cualquiera de los motivos indicados en este documento, dará derecho a la Municipalidad de Villa Alemana a iniciar un nuevo proceso de contratación directa con otro Consultor.

17.1. POR INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR

El contrato se entenderá resuelto administrativamente por incumplimiento grave de parte del Consultor de las obligaciones contraídas, previo informe fundado del Inspector Técnico del Servicio (ITS), que deberá ser puesto en conocimiento del Consultor para que éste formule sus descargos, por escrito dentro del término de **cinco (5) días hábiles** y con lo que exponga, o en su rebeldía, el alcalde podrá decretar la resolución o término del contrato, por medio de Decreto Alcaldicio fundado. Contra esta decisión procederá recurso de reconsideración, en los términos previstos en la Ley N°19.880. Las notificaciones se practicarán personalmente o por carta certificada.

El ejercicio de la atribución antes señalada no dará lugar a indemnización de ningún tipo a favor del Consultor o de cualquier otro que haya participado en la prestación del servicio. Sin perjuicio de la multa, la Municipalidad podrá ejercer las demás acciones legales que pudieren corresponderle para el completo resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

17.2. RESOLUCION DE LA RELACION CONTRACTUAL

La relación contractual quedará resuelta por disposición de la Municipalidad de Quillota si se incumpliera gravemente los alcances del servicio, previa evaluación fundada de la Unidad Técnica del Servicio, en especial por las siguientes causas:

- a) Si el consultor es acusado por el Ministerio Público por delito que merezca pena aflictiva.
- b) Por quiebra, cesión de bienes o notoria insolvencia del consultor. Se presumirá insolvencia cuando tenga documentos protestados o se encuentre en mora en el pago de sus obligaciones previsionales o tributarias.
- c) El consultor, por causa que le sea imputable, no inicia los servicios dentro del plazo de 5 corridos a contar de la fecha de firma del Acta de Inicio del Servicio.
- d) Si paraliza la elaboración del "SERVICIO DE AJUSTE ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILLOTA", por más de 10 (diez) días corridos, sin causa justificada por la Unidad de Inspección Técnica.
- e) No acata las órdenes e instrucciones que le imparta la Inspección Técnica del Servicio.
- f) Si en el desarrollo del servicio se detectan defectos graves que impidan que puedan ser aprobados por los servicios, por errores en los trabajos del consultor.
- g) Por modificación o alteración de los productos materia de los estudios sin la debida autorización.

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico -6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.

- h) Si hubiere atraso injustificado en el cumplimiento de los plazos estipulados para la ejecución del Servicio.
- i) Si el consultor es una sociedad y va a su disolución o liquidación de la Ley N°20.720, cesión de bienes o notaria de insolvencia, a menos que se rindan garantías de cumplimiento del contrato a satisfacción de la Municipalidad.
- j) En general, si el Consultor no diere cumplimiento a los Términos Técnicos de Referencia.

Estas circunstancias deberán ser clasificadas mediante un informe fundado de la Inspección Técnica del Servicio y la decisión de resolver el contrato deberá ser adoptada por una resolución fundada del señor Alcalde.

17.3. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION

Los incumplimientos deberán ser calificados mediante un informe fundado emitido por la ITE que acredite la medida propuesta, el que deberá ser comunicado al Consultor, mediante notificación escrita para que éste, dentro del término de **cinco (05) días hábiles**, formule los descargos que estime conveniente, por escrito.

Con la respuesta del Consultor o en su rebeldía, el Alcalde adoptará una decisión por medio de resolución fundada, en el plazo máximo de **cinco (05) días hábiles**, la que deberá ser comunicada por escrito, a través de un medio que acredite fehacientemente su notificación.

El Consultor podrá interponer recurso de reconsideración de la resolución que ordene el término anticipado del contrato, dentro del plazo de **cinco (05) días hábiles**, el que será resuelto por el señor Alcalde, previo informe del Inspector Técnico del Servicio respectivo, a más tardar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de ingreso del recurso.

17.4. RESCILIACIÓN

Corresponderá la resciliación de la relación contractual cuando de común acuerdo, la Municipalidad de Quillota y el Consultor decidan ponerle término y liquidarlo en forma anticipada. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo, deberá formular una presentación por escrito con **cinco (05) días corridos** de anticipación a la otra parte y ésta, aceptarlo. Se perfeccionará esta resciliación mediante la formalización del acuerdo respectivo.

El Consultor deberá adoptar los resguardos necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas hasta el momento de término efectivo del contrato.

La resciliación del contrato será sin indemnización ni cobro alguno para las partes.

17.5. FALLECIMIENTO DEL CONSULTOR O DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

En caso de fallecimiento del Consultor, si se tratase de una persona natural, o disolución o término de la empresa o sociedad, en caso de que ésta sea persona jurídica, se procederá a la terminación del contrato y, si existiera saldo a favor (pagos, garantías o retenciones a su favor), éstos se girarán a sus herederos, causahabientes o sucesores, juntamente con las garantías y retenciones, previa suscripción del finiquito.

Lo mismo sucederá si se declarase, voluntaria o forzosamente, el término de giro del Consultor.

18. DEL PERSONAL DEL CONSULTOR

El personal que emplee el Consultor para efectos de la implementación y desarrollo del servicio deberá tener relación con la cantidad y complejidad de los procesos o actividades definidas en los términos técnicos de referencia adjuntos a las presentes bases. Dicho personal, deberá ser íntegramente contratado por el Consultor, en consecuencia, deberá y estará subordinado a éste, y en sus relaciones laborales no tendrá vínculo alguno con la Municipalidad de Quillota.

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico -6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.



19. DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratación del personal encargado de la ejecución del servicio **deberá regirse por la legislación laboral y previsional chilena**. El cumplimiento emanado de dichas obligaciones y derechos será de exclusiva responsabilidad del Consultor, por ende, el personal no tendrá vínculo laboral alguno con la Municipalidad de Quillota, motivo por el cual todo el personal, equipos y elementos, vinculados a las tareas relacionadas con la prestación de los servicios, están bajo su exclusiva relación de subordinación, dependencia y responsabilidad con el Consultor.

20. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Para todos los efectos derivados de la contratación a la que se refieren estos Términos Técnicos de Referencia, según corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de Quillota y prorrogan competencia ante sus Tribunales de Justicia.

Quillota, agosto 2025

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico - 6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.



Construyendo Bienestar

**INFORME DE JUSTIFICACION DE TRATO DIRECTO
CONTRATACION SERVICIO DE AJUSTE ANTEPROYECTO
DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILLOTA
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA**

Municipalidad de Quillota

Julio 2025

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico -6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.

1. GENERALIDADES

El presente informe tiene por objeto justificar la utilización del mecanismo de Trato Directo para la ejecución de la consultoría denominada “**Contratación Servicio de Ajuste Anteproyecto del Plan Regulador Comunal De Quillota**”, servicio especializado para el ajuste del Anteproyecto del Plan, estudio de Movilidad e Informe Ambiental del estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal, los cuales ya fueron desarrollados mediante una consultoría contratada por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso en el año 2014. Junto a lo anterior, remitir a la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, el informe de respuestas de la consulta pública del Informe Ambiental mediante informe consolidado y su respectiva Resolución de Termino, debiendo el Consultor disponer del personal idóneo, capacitado y responsable en el desarrollo y cumplimiento de sus funciones y tareas, acorde a las necesidades específicas que se requieren.

2. NORMATIVA VIGENTE

- 1) Que la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, así como el Decreto 661 del Ministerio de Hacienda de 2024 que aprueba su reglamento, establece reglas de transparencia y procedimientos para compras y contrataciones públicas.
- 2) Que, efectuada la búsqueda respectiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del Decreto 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, para su contratación por Convenio Marco.
- 3) Que, por la materia específica de los servicios solicitados, se requiere un Consultor con características muy concretas y especializadas, dedicada a la realización de estudios asociados a la planificación y normativa urbana y desarrollo de instrumentos de planificación territorial, como una amplia experiencia en el levantamiento de información de modelamiento normativo, desarrollo urbano, análisis y desarrollo de sistemas de información geográfica, entre otros.
- 4) Mediante la Resolución Exenta N°858 del 12 de mayo 2014, la SEREMI Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, contrató a la consultora FaseUno la ejecución del estudio para la Actualización del Plan Regulador de Quillota, el cual, debido a diversos factores ajenos al consultor, ha tomado más tiempo de lo esperado en su desarrollo.

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico -6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.

- 5) En este contexto, se requieren ajustar algunos de los estudios ya ejecutados a la fecha y dar termino al procedimiento ambiental del estudio de actualización del PRC de la comuna de Quillota ante la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso y por ende, del proceso de actualización de dicho instrumento de planificación territorial.
- 6) Dado que el proceso de ajuste del Anteproyecto del PRC de Quillota requiere la actualización y ajuste de estudios muy específicos, tales como el Informe Ambiental y el Estudio de Capacidad Vial, la Municipalidad de Quillota no posee el personal ni de los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo dichas tareas de forma óptima para el desarrollo del estudio de actualización del Plan Regulador Comunal.
- 7) Que, en este contexto, la Municipalidad de Quillota, ha estimado imprescindible analizar la posibilidad de concretar el presente servicio a través de un procedimiento especial de contratación denominado **Trato Directo o contratación Excepcional Directa**, para de esta forma contratar una consultoría altamente especializada y dar continuidad al estudio de actualización de este instrumento clave y estratégico para el desarrollo de la comuna, iniciado el año 2014.
- 8) Como se requiere de un servicio altamente especializado para el ajuste y actualización de estudios específicos de un instrumento de planificación territorial y, que estos fueron ejecutados en el marco de un contrato entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso con anterioridad de acuerdo a lo indicado en el numeral 4, se solicita al proveedor identificado como FaseUno Consultores, RUT 76.765.470-7, empresa especializada en la formulación, actualización, y análisis crítico de instrumentos de planificación territorial, diagnósticos urbanos, incentivos normativos, y apoyo en procesos aprobatorios, cotizar el servicio de ajuste del Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota.
- 9) Que el proveedor identificado como FaseUno Consultores, informa que el monto por los servicios comprometidos, es decir, por el ajuste del Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota, alcanza la suma total de \$ 16.689.600 exento de IVA.
- 10) Que dado lo anterior, se recomienda dar inicio a un procedimiento de **Trato Directo o contratación Excepcional Directa** en virtud del artículo 8 bis, letra f), numeral 3º de la Ley Nº19.886 en relación con el artículo 71, numeral 7 letra c) del Decreto 661 del Ministerio de Hacienda de 2024 que aprueba su Reglamento y que dispone: *“Cuando se requiera contratar un servicio cuyo Consultor necesite un alto grado de especialización en la materia objeto del contrato y siempre que se refieran a aspectos funda-*

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico - 6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.



*mentales para el cumplimiento de las funciones de la Entidad y que no puedan ser realizados por personal de la propia Entidad, como las **consultorías, asesorías o servicios altamente especializadas**, que versan **sobre temas claves y estratégicos** o que se encuentren destinados a la ejecución de proyectos específicos o singulares de docencia, investigación o extensión”.*

La contratación se propone con el proveedor identificado como **FaseUno Consultores, RUT 76.765.470-7**, empresa especializada en la formulación, actualización, y análisis crítico de instrumentos de planificación territorial, diagnósticos urbanos, incentivos normativos, y apoyo en procesos aprobatorios para el **servicio de Ajuste Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Quillota**, por el monto total de \$ 16.689.600, exento de IVA.

11) Se adjunta al presente informe:

- a. Cotización por el servicio requerido
- b. Disponibilidad presupuestaria N°001386 de fecha 19 de junio 2025.
- c. Certificado de Habilidad Registro de Proveedores de ChileCompra

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico -6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.



IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

FORMULARIO N°1

TRATO DIRECTO

SERVICIO DE AJUSTE ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILLOTA

NOMBRE DEL PROPONENTE	
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°	

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE	
CEDULA DE IDENTIDAD	
DOMICILIO	
FONO / CELULAR	
COMUNA	
CORREO ELECTRONICO	

1.- DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN BASES DECLARO:

INSCRIPCIÓN REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES	SI		NO	
---	----	--	----	--

Nota: El proponente deberá marcar con una X su respuesta

2.- SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACION EN LA EMPRESA:

N°	CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION

3.- INHABILIDADES:

DECLARO QUE NO ME AFECTAN INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON LA MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,



PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL

FORMULARIO N°2

TRATO DIRECTO

SERVICIO DE AJUSTE ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILLOTA

NOMBRE DEL PROPONENTE	
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°	

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE	
CEDULA DE IDENTIDAD	
DOMICILIO	
FONO / CELULAR	
COMUNA	
CORREO ELECTRONICO	

1.- DECLARO LO SIGUIENTE:

MI REPRESENTADA SI ☐ NO ☐ POSEE UN **PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL**, QUE ES CONOCIDO POR SUS TRABAJADORES, ENTENDIENDO PARA ELLO CUALQUIER SISTEMA DE GESTIÓN QUE TENGA COMO OBJETIVO PREVENIR, IDENTIFICAR Y SANCIONAR LA INFRACCIÓN DE LEYES, REGULACIONES, CÓDIGOS O PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE TIENEN LUGAR EN LA ORGANIZACIÓN, PROMOVRIENDO UNA CULTURA DE CUMPLIMIENTO ASÍ COMO DE PLANES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN DE SUS TRABAJADORES BASADOS EN LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA.

DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA, EL PROPONENTE DEBE AJUNTAR A ESTA DECLARACIÓN, COPIA DE RESPALDO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL DECLARADO COMO EXISTENTE.

DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA, SE TENDRAN POR PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL, LAS ESTIPULACIONES CONSIGNADAS EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE NORMAN EL PRESENTE SERVICIO.

Nota: el proponente debe marcar con una **X** la opción correspondiente a su situación.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico - 6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.



TERCERO: **NOMBRA** como Inspector Técnico del Servicio a Francisco Javier Ramírez Soto, Asesor Urbano de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Quillota, Correo electrónico: francisco.ramirez@quillota.cl o quien le subrogue.

Construyendo Bienestar

CUARTO: **ADOPTA** la Secretaría Comunal de Planificación, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.



Firmado Electrónicamente por
Dionisio Manzo Barboza
Secretario Municipal
Municipalidad de Quillota
Ministro de Fe



Firmado Electrónicamente por
Luis Mella Gajardo
Alcalde
Municipalidad de Quillota

Distribución:

1 - Alcaldía - 2 Control - 3 Finanzas - 4 Presupuesto - 5 Jurídico - 6 Secretaría Municipal - 7 Secplan - 8. Administración
LMG/DMB/FRS/camv/fmw.